



CITTÀ DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO DEL SINDACO

tel. 0961-914020

pec: sindaco.squillace@asmepec.it

ORDINANZA n. 68/2022

OGGETTO: Divieto di abbandono rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Squillace, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta e contenitori adibiti al conferimento di vetro, indumenti usati e deiezioni canine;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

ACCERTATO che frequentemente i cestini ed i contenitori adibiti al conferimento di vetro ed indumenti sono utilizzati impropriamente, con un non corretto conferimento dei rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste di indumenti, carta, cartone, indifferenziato e altro;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio del decoro urbano e del territorio, dell'igiene e della salute pubblica, un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza e di risorse umane proprie;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive

modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO e richiamato il Capitolato "Gestione Servizi di Igiene Urbana " per la "raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il sistema porta a porta" del 2017;

VISTA la L. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2022;

VISTO il Regolamento per la raccolta di rifiuto degli ingombranti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 22 maggio 2021 che ha modificato il sistema di raccolta per tali tipi di rifiuti;

VISTO l'art. 7 bis del D.vo 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

VISTO l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

È fatto divieto :

- nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti e materiali di qualsiasi genere, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;
- dell'utilizzo improprio dei mastelli o contenitori carrellati, manomissione, rottura insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sugli stessi;
- di utilizzare sacchi neri per la raccolta differenziata ed il conferimento separato;
- di depositare sacchetti con intralcio a percorsi pedonali o nei stalli di sosta per autoveicoli;
- di depositare i sacchetti nei cestini porta rifiuti, nei contenitori per il vetro ed indumenti usati ubicati nelle vie piazze e sul lungomare e sulla spiaggia;
- di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti ogni genere di rifiuto (differenziato, indifferenziato, ingombrante, ecc.) all'esterno o nei pressi dei cestini porta rifiuti, compresi quelli adibiti al conferimento di vetro, indumenti usati, deiezioni canine, ubicati sull'intero territorio comunale;

È fatto obbligo:

- di separare le frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato;
- di conferire i rifiuti ingombranti per come stabilito dall'apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 22 maggio 2021;
- di rispettare il calendario di raccolta e dell'orario di conferimento;
- di utilizzare i mastelli/contenitori carrellati dotati di codice personalizzato legato all'utenza iscritta a

ruolo TARI del Comune;

-di conferire i rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata, ed in particolare:

- a) conservare i mastelli o bidoni carrellati per la raccolta differenziata all'interno di aree o luoghi privati, non accessibili a terzi;
- b) di esporre, nei giorni ed orari previsti per il conferimento, i mastelli e i contenitori carrellati a piè di fabbricato (abitazione o attività) e comunque su strade pubbliche, ma in modo tale da non costituire intralcio per il pubblico transito veicolare e pedonale;
- c) riportare i mastelli e i contenitori carrellati nei siti di cui alla lett. a) dopo le operazioni di svuotamento da parte degli addetti della ditta affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti.

AVVISA

Che i rifiuti depositati o conferiti in violazione delle regole e modalità stabilite dal sistema di raccolta differenziata e dalla presente ordinanza saranno oggetto di sanzioni amministrative

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni imposte con la presente ordinanza sarà punita con le seguenti sanzioni amministrative (sono fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.1.2003 n. 3, di modifica del D.lgs 18.08.2000 n. 267, art. 7 bis, co.1)

	MINIMO	MASSIMO
1. Abbandono o deposito di rifiuti solidi urbani differenziati o indifferenziati sul territorio comunale	€ 300,00	€ 600,00
2. Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, o conferimento non idoneo	€ 25,00	€ 600,00
3. Utilizzo contenitori e/o sacchetti non conformi o diversi da quelli previsti	€ 25,00	€ 600,00
4. Rifiuti ingombranti non conferiti secondo l'apposito regolamento o posti all'esterno dell'abitazione prima della data dell'appuntamento concordato con la ditta appaltatrice	€ 300,00	€ 600,00
5. Deposito di rifiuti all'interno di cestini stradali (compresi quelli per le deiezioni canine), nelle aree giochi, nelle aree ricreative, sulla spiaggia o sul lungomare	€ 300,00	€ 600,00
6. Abbandono di rifiuti differenziati o indifferenziati presso contenitori adibiti al conferimento del vetro e per gli indumenti usati	€ 300,000	€ 600,00
7. Abbandono su suolo pubblico di mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto	25,00	600,00
8. Esposizione su aree pubbliche, comunque denominate dei mastelli o dei bidoni carrellati in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata	25,00	600,00
9. Altre violazioni alla presente ordinanza, non previste nei precedenti punti, ove non diversamente punite da Leggi o regolamenti speciali, saranno sanzionate a norma della L. 689/1981	€ 25,00	600,00

In aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata.

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario.

DEMANDA

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria-Catanzaro, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia a:

Al Comando di Polizia Locale Comune di Squillace– Sede;

Al Comando della Stazione Carabinieri di Squillace;

All'UTG – Prefettura di Catanzaro;

Dalla Residenza Municipale addì 17 maggio 2022

 Il Sindaco
dott. Pasquale Muccari